

1500928-45.2021.8.26.0581
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto
Magistrado: Érica Regina Figueiredo
Comarca: São Manuel
Foro: Foro de São Manuel
Vara: 2ª Vara
Data de Disponibilização: 07/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Autor:
Justiça Pública
Réu:
PAULO CESAR PERUZZI

Vistos.

PAULO CESAR PERUZZI, qualificado nos autos digitais da ação penal em epígrafe que lhe move a Justiça Pública, foi denunciado como incurso no artigo 155, caput, c.c artigo 61, inciso I, do Código Penal, porque no dia 07 de junho de 2021, durante o dia, na Rua Sete ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de São Manuel
Foro de São Manuel
2ª Vara
Rua Ettore Targa, s/n, São Manuel - SP - cep 18650-000

1500928-45.2021.8.26.0581 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500928-45.2021.8.26.0581
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Autor:
Justiça Pública
Réu:
PAULO CESAR PERUZZI

Vistos.

PAULO CESAR PERUZZI, qualificado nos autos digitais da ação penal em epígrafe que lhe move a Justiça Pública, foi denunciado como incurso no artigo 155, caput, c.c artigo 61, inciso I, do Código Penal, porque no dia 07 de junho de 2021, durante o dia, na Rua Sete de Setembro, Centro, nesta cidade e Comarca de São Manuel, subtraiu, para si, uma caixa de coleta dos fiéis de madeira, além da quantia de R\$ 80,00 (oitenta reais) em dinheiro que estava em seu interior, pertencentes à Igreja Matriz da cidade.

A denúncia foi recebida por decisão datada de 09 de novembro de 2021 (p.82/83).

O acusado foi devidamente citado na p.128 e apresentou resposta escrita à acusação na p.132.

Durante a instrução, realizada pelo sistema de videoconferência, consoante os

termos dos Comunicados e Provimentos do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em vigor ao tempo do ato processual, foi decretada a revelia do acusado e ouvidas duas testemunhas arroladas na denúncia pelo sistema de gravação audiovisual.

Na fase do artigo 402 do CPP as partes nada requereram, sendo declarada encerrada a instrução criminal.

Em alegações finais orais, o I. Representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal com a condenação do acusado nos moldes da denúncia, fixando-se o regime inicial como semiaberto, facultando-lhe o apelo em liberdade.

A seu turno, por meio de memoriais escritos, a n. Defesa técnica pugnou por sua absolvição sustentando a atipicidade da conduta pela aplicação do princípio da insignificância e, em caso de condenação, a aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea (p.170/175).

É o breve relatório.

DECIDO.

Não havendo questões preliminares ou nulidades a sanar, passo ao exame do mérito. Com efeito, a procedência do pedido inicial é medida que se impõe, vez que devidamente provadas a materialidade dos fatos e a sua autoria, senão vejamos:

A materialidade delitativa vem bem demonstrada pelo Boletim de Ocorrência de Autoria Desconhecida de p. 08/09, B.O.P.M. de p.13/16, Auto de Avaliação de p.17, além das declarações colhidas na fase inquisitiva.

No tocante à autoria, observo que na única oportunidade em que se manifestou nos autos, ainda em solo policial, já que não encontrado no endereço constante dos autos para ser regularmente intimado (p.160), razão pela qual foi declarado revel, o acusado Paulo César Peruzzi admitiu a autoria delitativa, alegando que furtou a caixa de coleta do interior da igreja e, após deixar o local, pegou o dinheiro que estava em seu interior, com o qual se alimentou e adquiriu entorpecentes, abandonando a caixa danificada na via pública. (p.12)

A seu turno, o policial civil Rogério Aparecido Guiari relatou que, após tomar conhecimento do furto ocorrido na igreja matriz local, visualizou as imagens do seu circuito interno e identificou o acusado como sendo o autor, por ser bastante conhecido dos meios policiais. Que o acusado foi localizado e, uma vez exibidas as imagens do furto, confessou a autoria delitativa, alegando que subtraiu a caixa de coleta da igreja que era de madeira, abriu e retirou cerca de oitenta reais do seu interior e gastou tudo com drogas e bebidas. Que nenhum valor foi recuperado, tampouco a caixa de coleta que o acusado alegou ter abandonado na via pública.

No mesmo sentido foram as declarações do também policial civil André Luis Ferreira da Silva.

Assim, a cabo da instrução criminal, nota-se que a confissão policial do acusado está suficientemente corroborada nos autos pelos demais elementos de prova coligidos em juízo, sob o crivo do contraditório, notadamente os relatos seguros dos policiais civis Rogério Aparecido Guiari e André Luis Ferreira da Silva.

Vale lembrar que é plenamente válida a confissão em sede policial, visto que se apresenta harmônica e coerente com os outros elementos de convicção existentes nos autos (RJ TJSP 106/440, 125/499 e 125/503).

Ademais, “a confissão de autoria vale não pelo lugar em que é prestada, mas pela força de convencimento que nela se contém” (RTJ 95/563), pois “é necessário ter sempre presente que o valor probante da confissão não advém do local em que produzida, na delegacia ou em juízo, mas de sua compatibilidade com as demais evidências” (RJDTACRIM 34/526, 35/217, 35/497, 36/88, 40/95, 40/421, 41/235, 42/203, 43/144, 44/79 e 44/430, entre outras).

E, ainda:

“PROVA - Confissão extrajudicial - Harmonia com os demais elementos colhidos no inquérito policial e no contraditório judicial -Validade reconhecida (TAPR)” (RT 700/380).

A par disso, não há como acolher a tese defensiva da atipicidade da conduta pela aplicação do princípio da insignificância, na medida em que o réu não preenche seus requisitos subjetivos, vez que ostenta diversas condenações criminais anteriores transitadas em julgado, conforme se pode observar das certidões de p.59/64 e F.A

de p.66/75, sendo, inclusive, multirreincidente, razão pela qual se torna inviável o reconhecimento do crime bagatela, dada a maior reprovabilidade da sua conduta. Nesse sentido:

"(...). II - Na linha da jurisprudência desta eg. Corte, ressalvado o meu entendimento pessoal, mostra-se incompatível com o princípio da insignificância a conduta ora examinada, haja vista que o agravante é reincidente (precedentes). Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1225890/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 27/04/2018). (...). Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. IV, alínea a, do Código de Processo Civil c/c o art. 3.º do Código de Processo Penal, nego provimento ao recurso especial, nos termos da fundamentação." (STJ - REsp: 1773412 RS 2018/0273893-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 13/11/2018).

Acrescento, ainda, que, pelos mesmos fundamentos, deixo de reconhecer a ocorrência do furto privilegiado.

Desta feita, resta suficientemente demonstrado nos autos que o réu incursionou no 155, caput, do Código Penal, sendo, portanto, de rigor sua condenação.

Passo a dosar as penas.

Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, notadamente os maus antecedentes criminais do acusado, conforme se observa das certidões de p.59/64 e F.A de p.66/75, o que evidencia sua contumácia delitiva, ensejando, portanto, maior reprovabilidade na sua conduta, aplico a pena base 1/6(um sexto) acima do mínimo legal, a saber, 1(um) ano e 2(dois) meses de reclusão e 11(onze) dias multa.

A multirreincidentência do acusado nas práticas de infrações penais de diversas naturezas deve ser considerada circunstância agravante preponderante sobre a circunstância atenuante da sua confissão espontânea em solo policial, motivo pelo qual majoro a pena em 1/5(um quinto), resultando em 1(um) ano, 4(quatro) meses e 24(vinte e quatro) dias de reclusão e 13(treze) dias multa, tornando-as definitivas em tal patamar na ausência de causas de aumento ou diminuição de pena.

À mingua de maiores elementos sobre a situação financeira do acusado e diante de sua aparente hipossuficiência, fixo o dia multa no valor mínimo legal.

Os maus antecedentes criminais do acusado e sua multirreincidentência afastam a aplicação da Súmula 269 do C. STJ e impõem a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada, com fundamento no artigo 33, parágrafo 1º, alínea "a", do Código Penal cc § 3º.

Pelo mesmo motivo, deixo de substituir a pena privativa de liberdade aplicadas por restritivas de direito, bem como de conceder ao acusado o benefício da suspensão condicional da pena (CP, art. 44, II e III e 77, I e II).

Deixo de fixar indenização por danos materiais em valor mínimo diante da ausência de maiores elementos de informação acerca dos prejuízos causados pelo cometimento da infração penal a fim de possibilitar ao acusado o exercício do contraditório e a ampla defesa.

No mais, considerando que o réu respondeu à presente ação penal em liberdade e, em prestígio ao princípio da presunção de inocência, faculto-lhe eventual apelo em liberdade.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu PAULO CÉSAR PERUZZI como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 1 (um) ano, 4(quatro) meses e 24(vinte e quatro) dias de reclusão, no regime inicial fechado, além da pena pecuniária de 13(treze) dias multa, no valor mínimo legal, facultando-lhe eventual apelo em liberdade.

Após o trânsito em julgado, arcará o réu com as custas processuais no valor correspondente à 100 UFESP's, ficando a deferida a gratuidade processual postulada, observando-se o quinquídio legal.

No mais, cumpra-se o disposto no artigo 201, §2º, do Código de Processo Penal.

Por fim, arbitro os honorários à defensora nomeada nos autos no valor máximo da tabela em vigor pelo Convênio da DPESP/OAB, expedindo-se certidão oportunamente.

P. I.C.

São Manuel, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA